

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА ПО ВОПРОСУ УСТАНОВЛЕНИЯ САМОЗАПРЕТА

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВЕ ЗАЁМЩИКА УСТАНОВИТЬ ЗАПРЕТ

С 01.03.2025 вступил в силу Федеральный закон от 26.02.2024 № 31-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных историях" и Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)"», в соответствии с которым физические лица могут бесплатно установить/снять запрет на заключение договоров потребительского кредита с банками и микрофинансовыми организациями (далее – **самозапрет**).

Действие самозапрета не распространяется на заключение договоров, обязательства по которым обеспечены ипотекой и/или залогом транспортного средства, а также договоров основного образовательного кредита, предоставление государственной поддержки по которому осуществляется в порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 104 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ УСТАНОВЛЕНИЯ САМОЗАПРЕТА

Для установления (снятия) самозапрета необходимо подать соответствующее заявление через цифровой портал «Госуслуги» в сети «Интернет» (заявление может быть подписано простой электронной подписью / усиленной неквалифицированной электронной подписью / усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя). Не позднее 01.09.2025 появится возможность подать заявление об установлении (снятии) самозапрета в многофункциональном центре (МФЦ).

Порядок установления (снятия) самозапрета:

1. Физическое лицо подаёт заявление об установлении (снятии) самозапрета, в котором указывает условие запрета;

ВАЖНО: В заявлении в обязательном порядке должен быть указан ИНН физического лица. В случае отсутствия ИНН или его несоответствия сведениям ФНС заявление будет отклонено.

2. Указанное заявление автоматически направляется в бюро кредитных историй.

3. Бюро кредитных историй включает сведения о самозапрете (о снятии самозапрета) в состав кредитной истории физического лица - заявителя.

ВАЖНО: если заявление подано до 22.00 по московскому времени – сведения будут включены в состав кредитной истории в день подачи заявления, если после 22.00 – только на следующий день.

4. В день включения в кредитную историю сведений о самозапрете (о снятии самозапрета) в личный кабинет физического лица на цифровом портале «Госуслуге» поступает уведомление, содержащее информацию о дате начала (прекращения) действия самозапрета. В случае подачи физическим лицом заявления через МФЦ соответствующее уведомление может быть получено заявителем в МФЦ по истечении 3-х рабочих дней со дня получения МФЦ заявления.

Заявления об установлении и снятии самозапрета могут быть поданы физическим лицом неограниченное количество раз.

Самозапрет начинает действовать со дня, следующего за днём включения сведений о самозапрете в состав кредитной истории. Прекращается действие самозапрета начиная со **второго дня**, следующего за днём включения в состав кредитной истории сведений о снятии самозапрета.

3. УСЛОВИЯ ЗАПРЕТА

Самозапрет может быть установлен физическим лицом на заключение договора потребительского кредита:

- в очном и дистанционном формате, либо только в дистанционном формате;
- с кредитными организациями (КО) и с микрофинансовыми организациями (МФО), либо только с КО, либо только с МФО.

Гражданин может выбрать, какой запрет (с какими условиями) он желает установить, например:

- **полный самозапрет** – запрет на заключение договоров со всеми видами кредиторов (КО и МФО) в очном и дистанционном формате заключения договора;
- или
- **частичный самозапрет** – запрет на заключение договоров только с КО или только с МФО, в очном и дистанционном формате, либо только в дистанционном формате.

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

Кредитор (КО или МФО) обязан отказать физическому лицу в заключении с ним договора потребительского кредита, если:

- в кредитной истории физического лица имеются сведения о действующем самозапрете, либо
- физическое лицо не представило кредитору сведения о его ИНН, и вместе с тем у кредитора отсутствует возможность самостоятельного получения сведений об ИНН физического лица, либо
- выявлено несоответствие представленных физическим лицом сведений о его ИНН сведениям ФНС.

5. СЛУЧАИ, КОГДА КРЕДИТОР НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЁМЩИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

Кредитор (КО или МФО) не вправе требовать исполнения Заемщиком обязательств по заключенному с ним договору потребительского кредита, если на дату заключения указанного договора потребительского кредита в кредитной истории Заемщика был установлен самозапрет, если:

- Кредитор не проводил проверку сведений о наличии самозапрета не ранее чем за 30 календарных дней до даты заключения договора потребительского кредита;
- или
- Кредитор провёл проверку сведений о наличии самозапрета не ранее чем за 30 календарных дней до даты заключения договора потребительского кредита, и на дату проверки самозапрет был установлен.

6. О ПОРЯДКЕ ОСПАРИВАНИЯ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ ИНФОРМАЦИИ О ДОГОВОРЕ, ЗАКЛЮЧЕННОМ ПРИ НАЛИЧИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО САМОЗАПРЕТА

Гражданин вправе потребовать исключения из его кредитной истории информации о договоре потребительского кредита, заключенном в нарушение законодательства при наличии действующего самозапрета. Заявление об исключении информации о договоре из кредитной истории направляется физическим лицом в бюро кредитных историй или источнику формирования кредитной истории - кредитору.

Результатом рассмотрения заявления в таком случае может быть:

- корректировка кредитной истории заявителя – физического лица в оспариваемой части (информация о таком договоре подлежит аннулированию), либо
- отказ в удовлетворении указанного заявления (при отсутствии законных оснований для удовлетворения заявления).